

経営者のための AI 実装講座 1 対 1 版

業務委託・秘密保持・録画の取扱い 覚 書 （ひな形）

— 契約前に、弁護士の確認を受けてから使用してください —

この文書の位置づけ これは契約書そのものではなく、12 回・約 5.5 か月にわたって受講企業の見積・就業規則・月次数値・顧客 FAQ を預かり、毎回録画するという本講座の実態から、落としてはいけない論点を漏らさないための下敷きです。そのまま署名に使わず、必ず弁護士の確認を受けてください。特に第 8 条（責任の範囲）は、上限額の設定が受託者の立場・報酬額・保険の有無によって妥当な水準が変わります。

使い方の順序 ①この覚書を弁護士に見せ、自分の案件に合わせて直してもらう ②直した版を、初回（ハンドブック 2-7 の項目 5）の前に受講者へ送る ③初回の冒頭 15 分で、第 4 条（録画）と第 5 条（預かりデータ）だけは口頭でも確認する ④署名は初回終了後でよい。ただし第 2 回までに必ず取り交わす

業務委託・秘密保持・録画の取扱いに関する覚書

（以下「甲」という。）と（以下「乙」という。）とは、乙が甲に対して提供する研修サービス「経営者のための AI 実装講座（1 対 1 版）」（以下「本講座」という。）に関し、次のとおり合意する。

第 1 条（本講座の内容）

1. 本講座は、オンラインによる 1 対 1 形式の研修であり、1 回 120 分・全 12 回（合計 24 時間）を隔週で実施する。
2. 乙は、甲の実際の業務データを題材として、甲が自ら AI ツールを設計・構築・運用できるようになるための助言および伴走を行う。
3. 乙は、甲に代わって成果物を作成することを目的としない。演習における操作は、原則として甲が自ら行う。

第 2 条（実施の形態と記録）

1. 本講座はオンライン会議システムを用いて同時双方向で実施する。
2. 乙は各回の開始時刻・終了時刻・実施内容を記録し、甲の求めに応じて提出する。
3. 甲が助成金の申請を行う場合、乙は前項の記録その他の証憑の提供に協力する。ただし第 9 条第 3 項の定めに従う。

第 3 条（秘密情報）

1. 「秘密情報」とは、本講座に関連して甲が乙に開示し、または乙が知り得た甲の営業上・技術上の情報のうち、秘密である旨の表示の有無を問わず、通常秘密として扱われるべき一切の情報をいう。見積書、原価情報、顧客名、就業規則、月次の売上・利益、社内手続、人事に関する情報を含む。
2. 乙は、秘密情報を本講座の実施の目的以外に使用してはならない。
3. 乙は、秘密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、法令または裁判所・行政機関の命令により開示を求められた場合は、あらかじめ甲に通知したうえで、必要最小限の範囲で開示することができる。
4. 本条の義務は、本講座の終了後 3 年間存続する。

実務の注 第 1 項に業種特有の情報（レシピ・図面・患者情報・入居者情報など）があれば、必ず列举に足してください。「通常秘密として扱われるべき」だけに頼らないほうが、後で揉めません。

第 4 条（録画の取扱い）

1. 乙は、甲の同意を得て各回を録画し、当日中に甲へ提供する。
2. 甲が「この区間は録画を停止してほしい」と申し出た場合、乙は直ちに録画を停止する。
3. 録画データの社内共有の範囲は、次のいずれかとし、初回に甲が選択して本覚書の末尾に記載する。
（ア）受講者本人のみ （イ）第 6 回・第 12 回の同席者まで （ウ）甲の全社員
4. 乙が保管する録画データの保存期間は、本講座の終了後 6 か月とする。期間経過後、乙は速やかに削除する。
5. 乙は、録画データを本講座の実施および甲への提供以外の目的に使用しない。教材・事例・広告等への利用は、第 7 条の許諾を得た場合に限る。

第 5 条（預かったデータの取扱い）

1. 乙は、甲から預かった資料・データを、乙が管理する端末および乙が指定するクラウドストレージにのみ保存する。

2. 乙は、本講座の終了後 1 か月以内に、預かった資料・データを削除し、削除した旨を甲に書面（電子メールを含む。以下同じ。）で通知する。
3. 甲が期間中の削除を求めた場合、乙は速やかに削除し、前項と同様に通知する。
4. 乙は、甲の秘密情報を、乙が利用する生成 AI サービスのうち、入力内容が当該サービスの学習に使用される設定のものに入力してはならない。

第 4 項について この一文は、本講座が AI を扱う研修であるがゆえに必要になります。講師自身が受講者のデータを無料プランの AI に貼るリスクを、契約側で塞いでおきます。自分が使うプランと設定を、案件開始前に必ず確認してください。

第 6 条（成果物の権利）

1. 甲が本講座において作成した成果物（プロンプト集、専用 AI 仕様書、各種テンプレートに記入されたもの、自動化フロー、設計書、正解セット等）に関する一切の権利は、甲に帰属する。
2. 乙が甲に提供する記入前のテンプレート、資料、スライド、手順書その他の教材の著作権は乙に留保される。甲は、これらを甲の社内における利用の範囲に限り、複製および使用することができる。
3. 甲は、前項の教材を第三者に販売、貸与、公開してはならない。

第 7 条（事例としての公開）

1. 乙が本講座の内容または成果を事例として公開しようとする場合、乙はあらかじめ甲の書面による許諾を得る。
2. 前項の許諾を求めるにあたり、乙は、社名の表示の可否、業種・従業員数の表示の範囲、および公開する数値の範囲を具体的に示す。
3. 許諾が得られない場合、乙は社名、業種その他甲を特定し得る情報を一切公開しない。

第 8 条（責任の範囲）

1. 本講座は、助言および伴走の提供である。乙は、AI が生成する内容の正確性、および本講座の受講による業務改善の成果を保証しない。
2. 甲が AI の生成物を業務に使用し、または社外に提出する場合の判断および最終確認の責任は、甲が負う。
3. 乙が甲に対して負う損害賠償の責任は、乙の故意または重大な過失による場合を除き、本講座に関して乙が甲から受領済みの委託料の額を上限とする。
4. 乙は、甲が使用する AI サービスの仕様変更、提供停止、価格改定その他乙の責めに帰さない事由により生じた損害について責任を負わない。

第 1 項・第 2 項をこう書く理由 本講座は第 5 回で「金額を確定しない」、第 9 回で「最上流に人の確認を置く」、第 10 回で「正解セットで採点する」と、一貫して『最終確認は人がやる』を教えます。契約書側の文言を教材とそろえておくと、第 6 回で社員から「間違えたら誰の責任か」と聞かれたときに、同じ答えを返せます。

第 9 条（助成金）

1. 甲が本講座について助成金の申請を行うかどうかは、甲が判断する。
2. 乙は、支給の可否について一切の保証をしない。支給の可否は、管轄の労働局等が判断する。
3. 乙は、申請書類の作成代行および申請手続の代行を行わない。乙は、必要に応じて社会保険労務士または認定経営革新等支援機関を紹介する。

第 10 条（回と回の間の対応）

1. 乙は、各回の間においても、電子メールにより本講座に関する質問を受け付ける。

2. 返信の目安は、平日 24 時間以内とする。土曜日、日曜日および祝日を挟む場合は翌営業日とする。
3. 本講座で扱った範囲を超える相談（新規ツールの選定、甲の業務の代行等）は、前 2 項の対象に含まない。

第 11 条（日程の変更および中止）

1. 日程の変更は、実施予定日の 日前までに相手方へ通知することにより行うことができる。
2. 甲の都合により実施予定日の前日または当日に中止された場合の取扱いは、別途定める。
3. 天災地変、通信障害その他不可抗力により実施できない場合、両者は協議のうえ代替日を定める。

空欄について 第 1 項の日数は案件ごとに決めてください。隔週で組む講座なので、3 営業日前あたりが現実的です。第 2 項は金額の話になるため、委託料を定める本契約書側に置くほうが整理しやすくなります。

第 12 条（協議）

本覚書に定めのない事項または解釈に疑義が生じた事項については、甲乙が誠実に協議して定める。

本覚書の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有する。

年 月 日

甲（受講企業）	乙（受託者）
所在地 _____	所在地 _____
商 号 _____	氏 名 _____ 印
代表者 _____ 印	

初回に記入する欄（第 4 条第 3 項）

録画の社内共有の範囲	（ア）受講者本人のみ / （イ）同席者まで / （ウ）全社 ← いずれかに○
録画を停止する場面	例：原価・顧客名が画面に出る区間
預かる資料の一覧	初回終了時に確定して記入
日程変更の通知期限（第 11 条）	実施予定日の 日前まで

参考：この覚書でカバーしていないもの

本覚書は、秘密保持・録画・データ・責任範囲に絞ってあります。次の 3 つは別の文書で定めてください。

別に定めるもの	理由
委託料と支払条件	案件ごとに変わるうえ、覚書に金額を書くとし替えのたびに再締結が必要になる
中途解約と返金	回数制のサービスなので、何回目までに解約したらどうなるかを金額とセットで決める必要がある
再委託	本講座は 1 対 1 で講師個人が提供する前提なので、再委託を想定するなら明示的に定める

最後にもう一度 この文書はひな形です。弁護士の確認を受けずに署名に使わないでください。特に第 8 条第 3 項の上限額は、この形が妥当かどうかを必ず専門家に判断してもらってください。